

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7945/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นาย สำรอง ทองศรีแก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 297, มาตรา 299

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนได้รับอันตรายสาหัสขอ
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297แต่ทางพิจารณาได้ความว่าผู้เสีย
หายถูกทำร้ายเนื่องจากการข่มขู่ต่อสู้กันระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปถือว่า
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระ
สำคัญลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา299ไม่ได้เพราะต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเป็นเหตุให้ได้รับ
อันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297, 83

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 297 จำคุกคนละ 1 ปี ทางนำสืบของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นประโยชน์

แก่การพิจารณาอยู่บ้างนับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 8 เดือน ส่วนจำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วย

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานโจทก์ที่เกี่ยวกับตัวจำเลยที่ 1 ไม่มีน้ำหนัก รับฟังลงโทษจำเลยที่ 1 ตามที่โจทก์กล่าวหาได้ ส่วนจำเลยที่ 2 แม้จะฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้เข้าไปในสำนักงานของผู้เสียหาย แต่เมื่อพิจารณาจากคำเบิกความของนาย วัฒนาพยานโจทก์ที่ว่า ขณะที่จำเลยที่ 2 กับนางสุขญาหรือหมุมาทวงศ์คำโทรศัพท์จากผู้เสียหายถูกผู้เสียหายเอาสิ่งของขว้างจำเลยที่ 2 จึงได้เดินเข้าไปในสำนักงานของผู้เสียหาย ถูกพนักงานที่เป็นลูกหลานของผู้เสียหายช่วยกันจับตบตีนั้นแล้ว จากพฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 กับผู้เสียหายและพวกมีเจตนาสมัครใจทะเลาะวิวาททำร้ายซึ่งกันและกันนั้นเอง และจากข้อเท็จจริง เหตุเกิดในครั้งนี้มีผู้ชุลมุนต่อสู้กันเกินกว่าสามคนขึ้นไป โดยผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 299 วรรคหนึ่ง แต่ความผิดในข้อนี้โจทก์มิได้บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 มา ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาจึงแตกต่างกับข้อกล่าวหาในฟ้องซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งคดี จึงไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 2 ได้เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสอง

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ